

특정감사결과 조치요구사항

【 특정감사 】

2024. 11.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구

【1】

제 목 사업관리 부적정

관 련 부 서 ○○처 * * 실

조 치 부 서 ○○처 * * 실, * * * 실 * * 담당

내 용

1. 출자 관련 절차 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

신규 사업에 출자하는 경우 사업개발부서는 우리 회사 이사회 승인을 받아야 하고, 이사회에 해당 안건을 부의하기 전에 산업통상자원부와 기획재정부로부터 사전협의 및 결과에 대한 공문을 접수하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○발전사업 사업 참여에 대한 우리 회사와 ○○발전의 이사회 승인 및 대정부 사전협의 절차 등을 점검한 결과 ○○발전의 경우 이사회 개최 전 산업통상자원부와 기획재정부의 사전협의 결과에 대한 공문은 접수하였으나, 우리 회사는 이사회 개최 후 접수한 사실을 확인하였다.

“○○발전사업 지분출자(안)” 문서의 5. 향후계획에 따르면 ‘협의결과에 따라 추진여부 최종결정’이라고 되어 있었으나 결과적으로는 사전협의 결과에 대

한 최종 공문을 접수하기 전 이사회에 해당 안건을 부의하였다.

그 결과 내부 규정인 「신사업 개발 절차서」를 위반하여 업무를 처리하였기 때문에 향후에는 사전협의 공문접수가 완료된 사업만 이사회 부의가 가능하도록 시스템 개선이 필요한 사실을 확인하였다.

2. 협약체결을 통한 권리확보 노력 소홀

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사는 사업개발을 하면서 필요시 공동개발자와 구속력이 있는 공동개발협약을 체결하여야 하며 특수목적법인 사업을 추진하는 과정에서 발전공기업으로서 준수하여야 하는 법령 등을 미준수하는 경우가 발생하지 않도록 사업관리를 철저히 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

우리 회사 ○○처 * * 실 @@부서는 ◎◎발전사업을 진행하면서 공동개발사인 △△에너지, ○○발전과 개발사 간 권리와 의무사항을 정하고 개발비를 공동으로 분담하기 위해 구속력이 있는 JDA를 체결하고자 하였다.

그리고 JDA체결 후 운영위원회를 통해 EPC사 선정 및 이와 관련된 사항을 심의, 의결하고 EPC 계약을 추진하고자 하였으나 △△△에너지의 반대로 JDA 체결을 하지 못하였다.

이에 따라 사업개발부서는 JDA가 없는 상태에서 △△△에너지와 EPC사 선정을 위한 협의를 진행하였고, △△△에너지의 요청으로 사업개발부서가 제안요

청서 초안을 작성하여 △△△에너지와 수정을 거쳐 제안요청서를 확정하였다.

그런데 △△△에너지는 20xx. xx. xx. 우리 회사와 협의 없이 제안요청서 내 기술능력평가 기준을 변경하였는데 이는 △△△에너지가 선정한 지명경쟁입찰자 4사(주식회사 (주)AA, BB(주), CC(주), DD(주)) 중 기업신용등급, 3개년 평균 매출금액 배점이 사업개발부서가 지속요청한 내용과 상이한 평가기준이었다.

이에 사업개발부서는 우리 회사가 요청한 내용과 상이한 평가기준과 동 사업과 불필요한 지역 투자 유치 평가기준이 신설된 부분에 대해 지속적으로 반대의견을 표시하였으나, △△△에너지는 **군의 요청으로 지역 투자 유치 평가기준 신설이 불가피하고 이에 따라 평가기준 조정이 필요했다는 이유로 사업개발부서의 의견을 수용하지 않고 입찰을 진행하였으며, 사업개발부서는 JDA가 체결되어 있지 않아 △△△에너지의 일방적 업무처리를 수용할 수 밖에 없는 사실을 확인하였다.

AA이 우선 협상 대상자로 선정되었으나 최초 제안서에 반영되었던 지역 투자 유치 사업은 현재까지 전혀 진행이 되지 않고 있어 향후에는 공동개발사와 사업분쟁이 발생하는 경우에는 JDA와 같은 구속력 있는 협약을 체결하여 공동개발사가 독단적으로 사업을 진행할 수 없도록 견제할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 이사회 부의 과정에서 대정부 사전협의과정 절차가 미흡하였음을 인정하고, 향후 개발사간 분쟁이 있는 경우에는 구속력 있는 협약을

체결하고 사업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 * * * **실장**은 대정부 사전협의를 공문접수로 완료된 사업만 이
사회에 부의가 가능하도록 「신사업 개발 절차서」 내용을 개정하시기 바라며, (개
선)

○○처장은 공동개발사와 사업분쟁이 있는 경우 구속력 있는 협약체결을 통
해 공동개발사가 독단적으로 사업을 진행할 수 없도록 관리를 철저히 하시기 바
랍니다. (주의)